

B''H

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 43ª VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP**

**Processo nº 1014991-52.2023.8.26.0100
Procedimento Comum**

RICARDO HIRAN PELISSARI RIZZO, brasileiro, casado, registrador de imóveis, portador da cédula RG: 3.209.998-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 016.616.649-97, **LIVIA FIRMINO DE SOUZA RIZZO**, brasileira, casada, comunicadora, portadora de cédula de identidade RG: 26.581-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 698.635.121-68, **LUIZ FELIPE DE SOUZA RIZZO**, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula RG: 13.204.379-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 064.222.463-31, e **BEATRIZ DE SOUZA RIZZO**, brasileira, solteira, estudante, portadora de cédula de identidade RG: 136.307-3 e inscrita no CPF/MF sob nº 072.544.983-76, ambos, menores, representados neste ato por seus genitores **Ricardo Hiran Pelissari Rizzo e Livia Firmino De Souza Rizzo**, já qualificados, todos residentes e domiciliados na Rua Edison Wilson Caproni, nº 100, Casa, CEP: 84935-000, Tomazina/PR, nos autos da ação em epígrafe, que por essa Vara e respectivo cartório promove em face de **TAP AIR PORTUGAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.136.896/0001-90, com endereço na Av. Paulista, 453 - 14º andar, Bela Vista - São Paulo/SP, CEP: 01311-000, por seu advogado e bastante procurador infra-assinado, vem respeitosamente à presença de V. Exa., nos termos dos artigos 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, interpor, tempestivamente, **APELAÇÃO** em face da sentença que **JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente ação, inocentando a Apelada do pagamento de indenizações por danos morais; e com a condenação dos Apelantes ao pagamento de todas as custas judiciais, além de honorários advocatícios para o patrono da Apelada, fixados em 10% do valor da causa.**

Isto posto, requer seja o feito remetido à Instância Superior, para que ao final seja dado inteiro provimento ao presente recurso.

Os Apelantes ainda informam que as competentes custas foram recolhidas conforme documento em anexo, **ressaltando-se que os valores referentes ao porte de remessa e retorno estão dispensados, conforme artigo 1.007, §3º, do Código de Processo Civil.**

Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, data na margem.

Léo Rosenbaum
OAB/SP nº. 176.029

Nathan Guinsburg Cidade
OAB/SP n.º 320.719

Apelantes: RICARDO HIRAN PELISSARI RIZZO e outros

Apelada: TAP AIR PORTUGAL

43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Autos de processo nº 1014991-52.2023.8.26.0100

EGRÉGIO TRIBUNAL

RAZÕES DE APELAÇÃO

I – PRELIMINARMENTE

a) DA NECESSIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO SOB PENA DE CONTRIBUIR COM A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS EMPRESAS.

Exas., os consumidores programam suas viagens com a ida e retorno em horários previamente agendados e planejados, pensando em seus compromissos, férias (sejam curtas ou longas) após um longo período de trabalho ou para ter ao menos um dia antes de retornar ao trabalho após as férias para organizar suas roupas e pertences levados para a viagem.

Contudo, diante de atitudes irresponsáveis das companhias aéreas, estes consumidores são altamente prejudicados. As companhias, por sua vez, fazem pouco caso do ocorrido, tratando como meros acontecimentos rotineiros e como se o dano não fosse lá grande coisa, o que é um total absurdo e demonstra a necessidade de responsabilizar os fornecedores de serviços por seus erros, caso contrário, qualquer um faria o que quisesse com seus clientes e não haveria punição à altura para os acontecimentos, como ocorre no presente caso.

O Exmo., Juízo singular julgou improcedente a ação no que tange o pedido de indenização por danos morais, mesmo tratando-se de um ATRASO DO VOO INICIAL E CONSEQUENTE PERDA DO VOO DE CONEXÃO DOS APELANTES, que foram acomodados em voo com decolagem somente no dia seguinte, com obrigatoriedade de pernoite não programado, culminando na chegada ao destino com 13 HORAS DE ATRASO, mesmo havendo voo anterior disponível no qual poderiam ter sido acomodados e que não acarretaria tamanho atraso na chegada. Chega a ser desesperador o entendimento do Juízo a quo.

O Judiciário não pode ser conivente e banalizar a pífia prestação de serviços da empresa Apelada e demais empresas que fazem o Brasil (e os brasileiros) serem motivos de chacota.

Compete ao Judiciário combater a mazela de que aqui tudo (leia-se infração e ato ilícito) não possui qualquer consequência grave.

A Apelada e outras empresas só prestarão um serviço de qualidade quando o Judiciário agir com o rigor da lei, impondo-lhes as devidas indenizações, como seria o mínimo no presente caso.

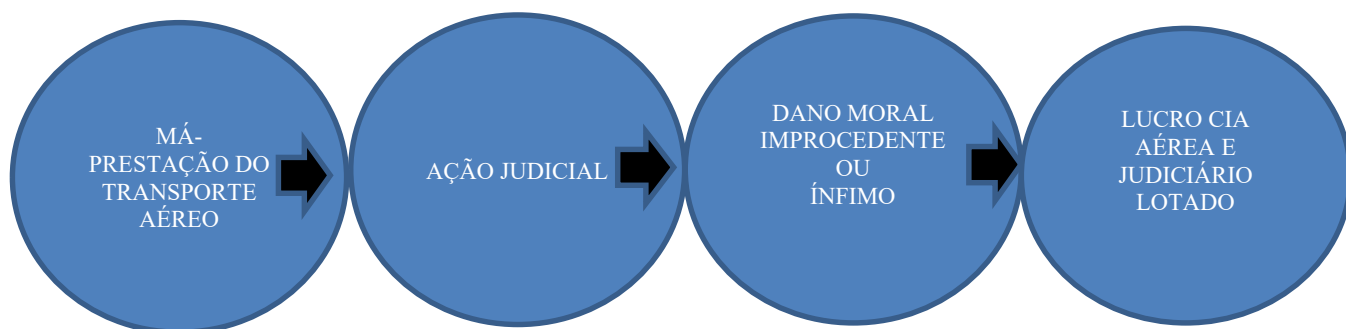
Decisões como a Sentença recorrida, só sobrecarregam a máquina e dão azo a péssima prestação de serviços das empresas, como consabido, inclusive por este Tribunal, caso contrário não haveria tantas ações sobre o tema.

O fato é que as empresas poderiam resolver essas situações de forma extrajudicial, mas se apoiam em decisões como a combatida para fazer o que bem entendem e prejudicar seus consumidores que pagam (CARO) por uma passagem e recebem uma prestação de serviço totalmente defeituosa por inúmeras vezes.

Além disso, é gerado um **ciclo vicioso** no qual as ínfimas indenizações fixadas no Judiciário ou até mesmo as improcedências servem de estímulo para as companhias aéreas seguirem prestando um péssimo serviço, e por sua vez, entupindo o Poder Público de ações.

Pois, se prestassem um serviço correto, não haveria tantos processos. E se as indenizações fossem condizentes com a extensão do dano e com a capacidade econômica do ofensor, isto é, com o rigor da lei, haveria estímulo para as empresas prestarem um serviço melhor, haja vista que teriam receio das indenizações fixadas.

Assim, da forma como está, é um ótimo negócio para as cias aéreas prestarem um péssimo serviço.



Serviço ruim + indenização improcedente/irrisória = Lucro da cia aérea e fórum congestionado.

Assim, a Sentença do juízo singular, infelizmente, chancela o êxito das empresas em continuar a cometer ilícitos sem qualquer punição a altura para o fato absurdo a que se submete seu consumidor, devendo a Sentença ser reformada.

II – BREVE SÍNTESE DA AÇÃO.

Trata-se de ação de pedido de indenização por danos morais em virtude do **ATRASSO DO VOO INICIAL E CONSEQUENTE PERDA DO VOO DE CONEXÃO DOS APELANTES**, que foram acomodados em voo com decolagem somente no dia seguinte, com obrigatoriedade de pernoite não programado, culminando na chegada ao destino com **13 HORAS DE ATRASO, mesmo havendo voo anterior disponível no qual poderiam ter sido acomodados e que não acarretaria tamanho atraso na chegada.**

Conforme relatado na inicial, após alguns dias em Barcelona, para retornar ao Brasil, os Apelantes possuíam passagens aéreas em voos operados pela Apelada, com o seguinte itinerário:

- i) **Volta: Dia 12 de janeiro de 2023**, voo TP 1045, com saída de Barcelona às 21h10 e chegada a Lisboa às 22h05.
- ii) Conexão: dia 12 de janeiro de 2023, voo TP 87, com saída de Lisboa às 23h30 e **chegada a Guarulhos às 06h30 do dia seguinte.**

Com os voos contratados confirmados, no dia de seu voo, para evitar que problemas ocorressem no momento do embarque, os Apelantes deixaram o local onde estavam hospedados e dirigiram-se ao aeroporto de Barcelona, realizaram o *check-in* e em seguida dirigiram-se à sala de embarque.

Ocorre que **o voo inicial contratado (TP 1045) atrasou a decolagem/aterissagem cerca de 02 horas** e ao desembarcar em Lisboa, os Apelantes foram informados que **tinham perdido o voo de conexão**, razão pela qual os Apelantes deveriam dirigir-se ao balcão de atendimento da Apelada para opções de reacomodação.

Com essa informação, os Apelantes dirigiram-se ao atendimento da Apelada, mas ao chegar um grande tumulto se formou em frente ao balcão, pois, os passageiros que perderam os seus voos de conexão, estavam revoltados com a conduta irresponsável da Apelada.

Sem alternativa, os Apelantes aguardaram em meio àquela confusão e quando finalmente foram atendidos, a Apelada informou que prosseguiriam viagem no seguinte voo:

- i) Voo TP 89, com saída de Lisboa dia 13 de janeiro de 2023 às 12h e chegada a Guarulhos às 19h25 do mesmo dia.

Inconformados com o itinerário informado pela Apelada, os Apelantes solicitaram serem acomodados em voo que gerasse menor atraso para chegar ao seu destino, mas a Apelada negou a solicitação da Apelante e **respondeu que era a sua única opção disponível.**

Não acreditando na resposta da Apelada, **os Apelantes realizaram pesquisa de voos e verificaram que poderiam reiniciar a viagem com antecedência se fossem acomodados no seguinte voo:**

- i) Voo LA 8147, com saída de Lisboa dia 13 de janeiro de 2023 às 08h57 e chegada a Guarulhos às 15h14 do mesmo dia.

Com a pesquisa de voos em mãos, os Apelantes solicitaram ser acomodados no voo pesquisado, mas **a Apelada sequer deu atenção aos seus apelos.**

Sem direito de escolha, os Apelantes foram obrigados a acatar a imposição da Apelada e aceitar viajar no novo horário informado e nesse momento, receberam os novos *vouchers* de embarque.

No mais, como a Apelada mostrou-se enfática que os Apelantes apenas poderiam viajar apenas no dia seguinte e precisariam pernoitar em Lisboa, solicitaram que fosse prestada assistência de acomodação, traslado e alimentação nos termos da Resolução Nº 400 da ANAC e após muita insistência, a Apelada concordou em direcioná-los a um hotel.

Cabe ressaltar que apesar de os Apelantes terem sido acomodados em hotel simples, à assistência realizada pela Apelada em condições mínimas não exclui a sua responsabilidade perante os Apelantes, sendo até mesmo uma confissão da sua má-prestação de serviços, já que **o mínimo** que se espera numa situação destas é um tratamento digno com as necessidades básicas e vitais dos consumidores.

Assim, no início da tarde do dia 13 de janeiro, os Apelantes embarcaram com destino ao Brasil, chegando com **13 horas de atraso comparado ao horário originalmente contratado.**

Por todos os transtornos, os Apelantes pleitearam a condenação da Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Apelante, totalizando R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Regularmente citada, a Apelada apresentou contestação alegando, em breve síntese, que: deveria ser aplicado ao presente caso o Código Brasileiro de Aeronáutica; os Apelantes não suportaram e não comprovaram os danos morais no presente caso; caso houvesse a sua condenação, as indenizações por danos morais deveriam ser arbitradas em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Apresentada réplica rebatendo todas as alegações da contestação da Apelada, sobreveio a sentença de total improcedência da ação, inocentando a Apelada do pagamento de indenizações por danos morais; e com a condenação dos Apelantes ao pagamento de todas as custas judiciais, além de honorários advocatícios para o patrono da Apelada, fixados em 10% do valor da causa.

Entendeu o Juízo *a quo* por rejeitar a preliminar arguida pela Apelada.

Entendeu também o Juízo *a quo* como incontroverso nos autos o atraso de voo ocorrido.

Entendeu ainda o Juízo *a quo* que não havia tempo suficiente entre os voos, de modo que era responsabilidade dos Apelantes se atentarem a tal fato.

Por fim, o Juízo *a quo* entendeu que os danos morais não operam de forma *in re ipsa*, o que implica na necessidade de sua efetiva comprovação, o que não teria ocorrido por parte dos Apelantes.

Todavia, em que pese o nobre entendimento do Juízo *a quo*, a respeitável sentença deverá ser reformada visando a condenação da Apelada ao pagamento de indenizações por danos morais aos Apelantes, bem como em relação ao ônus sucumbencial, conforme a seguir restará demonstrado.

III – MÉRITO.

a) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE DA APELADA PELA VENDA DOS VOOS

Exas., diferentemente do entendimento fixado pelo Juízo *a quo*, é importe destacar que não é possível culpar os Apelantes pelo exíguo tempo entre os voos, pois **a Apelada tinha ciência de que os Apelantes teriam o intervalo de tempo para realizar a conexão de acordo com o que estabeleceram na comercialização das passagens, bem como tinham ciência de que os voos de Barcelona/Lisboa e Lisboa/Guarulhos não comportavam atrasos, porém mesmo assim prontificou-se em comercializar e realizar a viagem contratada, desta forma, responsabilizando-se por qualquer problema que ocorresse aos Apelantes.**

A organização da grade de voos e horários e a disponibilização das passagens para aquisição, com voos diretos ou com escala e/ou conexão são de responsabilidade da companhia aérea e o Intervalo exíguo entre os voos de conexão agendados pela companhia aérea e por ela operados, são obviamente de sua responsabilidade.

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo corrobora com referido entendimento:

“Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso no voo do primeiro trecho injustificado pela companhia aérea. Perda de conexão e chegada ao destino cerca de 40 horas após a previsão. A organização da grade de voos e horários e a disponibilização das passagens para aquisição, com voos diretos ou com escala e/ou conexão são de responsabilidade da companhia aérea. Intervalo



ROSENBAUM

Advogados Associados

exíguo entre os voos de conexão agendados pela ré e por ela operados. Alegação de atraso por motivos operacionais desacompanhada de elementos de prova. **Excludente de responsabilidade não verificada no caso concreto. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Falha na prestação dos serviços. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável.** Não comprovado o apoio material e caracterizada a perda de dois dias da viagem de férias programada antecipadamente pelos apelados. **Dano moral configurado.** "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Juros moratórios decorrentes de responsabilidade contratual. Incidência a partir da citação. Procedência do pedido. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária." (TJSP; Apelação Cível 1056346-42.2023.8.26.0100; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 10/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023**) (g.n.)

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO EM VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - TEMPO EXÍGUO PARA CONEXÃO QUE ACARRETOU A PERDA DO SEGUNDO VOO - AMBOS OS TRECHOS OPERADOS PELA MESMA COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE EVIDENTE - REQUERIDA QUE, SEM CUSTO, REALOCOU O PASSAGEIRO EM VOO POSTERIOR, COM PARTIDA, PORÉM, DOIS DIAS APÓS O ORIGINALMENTE CONTRATADO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - LESÃO MATERIAL - GASTOS QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADOS - REPARAÇÃO DESCABIDA - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1094901-65.2022.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 06/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023**) (g.n.)

"APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Perda de conexão. Falta de tempo hábil aos procedimentos para o segundo voo que constitui fortuito interno. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade da companhia



ROSENBAUM

Advogados Associados

*aérea, nos termos dos artigos 6º, inciso VI e 14, do Código de Defesa do Consumidor – **2. Dano moral caracterizado – Passageiros que chegaram ao destino com 8 horas de atraso**, tendo permanecido durante esse tempo no saguão de embarque. Ausência de informação e assistência adequadas. Responsabilidade da companhia aérea – Pretensão dos autores de indenização no importe de R\$ 10.000,00. Indenização, contudo, arbitrada no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1018855-69.2021.8.26.0003; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)** (g.n.)*

Desta forma, o entendimento do Juízo *a quo* não merece prevalecer, posto que o consumidor não pode ser prejudicado pela falta de organização da empresa em vender algo que não consegue cumprir, não fazendo sentido culpar os Apelantes pelo ocorrido, em entendimento totalmente estapafúrdio.

b) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA A CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE SUA COMPROVAÇÃO.

Entendeu o Juízo *a quo* que os danos morais não são considerados “*in re ipsa*” e não foram comprovados.

Em que pese o entendimento adotado pelo Juízo *a quo*, a sentença merece ser TOTALMENTE conforme o amplamente narrado, FORAM COMPROVADOS TODOS OS PONTOS QUE DEMONSTRAM O DANO MORAL ORIUNDO DO OCORRIDO NO CASO:

- i) NÃO houve rápida resolução do problema pela Apelada, pois os Apelantes tiveram o seu voo originalmente contratado atrasado (fls. 34/50), **fazendo com que houvesse a perda do voo de conexão (fls. 51/75), alteração unilateral do itinerário e chegassem ao seu destino com 13 (treze) horas de atraso** em relação ao horário originalmente previsto (fls. 89/105);
- ii) NÃO foram dadas aos Apelantes melhores alternativas, uma vez que após o atraso unilateral do voo, **os Apelantes informaram à Apelada sobre a possibilidade de acomodação em voo anterior disponível e que não causaria os demasiados transtornos sofridos (fls. 76/79)**, de modo que a recusa da Apelada restou em claro

descumprimento à determinação prevista no artigo 28, inciso I, da Resolução nº 400 da ANAC e artigo 741, do Código Civil, **fazendo com que os Apelantes chegassem ao seu destino ao seu destino com 13 (treze) horas de atraso;**

- iii) Os Apelantes NÃO receberam qualquer informação decente por parte da companhia, pois **os Apelantes somente foram informados sobre o atraso do voo quando chegaram no aeroporto, deixando a Apelada de cumprir com seu ônus,** uma vez que diante da impossibilidade de execução da viagem nos termos originalmente previstos, a companhia aérea deve avisar seu passageiro com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas em relação ao horário previsto originalmente para o início da viagem, nos termos do artigo 12 determina a ANAC no artigo 12, *caput*, da Resolução nº 400;
- iv) **Os Apelantes não receberam o principal auxílio que poderia ter sido fornecido pela Apelada e que não acarretaria os transtornos vividos,** qual seja, **a acomodação dos Apelantes em voo anterior disponível (fls. 76/79), contrariando o previsto no supracitado artigo 28, inciso I, da Resolução 400 da ANAC, já que a companhia aérea deve proceder com a acomodação do passageiro em novo voo na primeira oportunidade para tanto, o que não ocorreu no presente caso;**
- v) **a falta de informação, o atraso de voo, a perda do voo de conexão, a alteração unilateral do itinerário e chegada ao destino com atraso de 13 horas na chegada, mesmo havendo voo alternativo que antecederia a chegada ao seu destino, frustraram as legítimas expectativas dos Apelantes de que o serviço de transporte aéreo fosse prestado de forma eficiente, levando-os ao extremo dos seus sentimentos,** em total afronta aos artigos 6º, inciso VI, e 14, ambos do CDC, 186, 734 e 927, ambos do CC e artigo 5º, inciso X, da CF.

É preciso ter em mente que a opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez e comodidade prometida, o que torna a pontualidade e os seus demais serviços (despacho de bagagem, fornecimento de refeição especial etc.) parte relevante do contrato celebrado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência em casos análogos:

Chegada ao destino com atraso extremamente INFERIOR ao sofrido pelos Apelantes:



ROSENBAUM

Advogados Associados

*“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Responsabilidade civil objetiva. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. **Atraso de voo de aproximadamente 9 horas**, no trajeto entre Lisboa (LIS) e São Paulo/Guarulhos (GRU), **constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea**. Requerida não realocou o autor para o voo que chegaria ao destino em horário próximo ao adquirido. **Dano moral configurado. Cancelamento de voo em razão de problemas técnicos de manutenção não afasta o dano moral**. (...)”* (TJSP; Apelação Cível 1003921-38.2023.8.26.0100; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 16/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024**) (g.n)

*“Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Atraso incontroverso. **Chegada ao destino com 10 horas de atraso. Problema em aeronave. Cancelamento de voo**. Passageiro que já havia realizado check in. Realocação para voo concretizado no final da tarde do dia programado. Risco da atividade do fornecimento do serviço de transporte aéreo. Não comprovação de prestação material, nos termos das Resolução 141/2010 da ANAC. Passageiro que não teve hospedagem fornecida. Pernoite em área de espera no saguão do aeroporto. Falha na prestação de serviço caracterizada. **Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral configurado**. (...)”* (TJSP; Apelação Cível 1108357-48.2023.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 29/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024**) (g.n.)

Negativa da companhia aérea em proceder com a reacomodação do passageiro no primeiro voo disponível para tanto:

*“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). **Atraso do voo inicial**, o que gerou a perda do voo de conexão. Hipótese em que o passageiro foi realocado para outro voo que partiu no dia seguinte. Consideração de que o autor chegou ao destino final com 24 horas de atraso. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da empresa aérea pelo defeito na*



ROSENBAUM

— Advogados Associados —

*prestação de serviço de transporte aéreo. **Danos morais indenizáveis caracterizados.** (...) **considerado para tanto que a empresa aérea não ofereceu alternativas razoáveis de acomodação e que melhor conviessem ao autor.** (...)*” (TJSP; Apelação Cível 1004428-62.2024.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 09/09/2024**) (g.n.)

*“APELAÇÃO- Ação de Reparação de Danos - **Prestação de serviço aéreo - Cancelamento de voo - Atraso na chegada ao destino final contratado em mais de 23 horas - Falha na prestação dos serviços - Inteligência do artigo 741 do Código Civil - Empresa-ré que,** apesar de alegar ausência de condições climáticas favoráveis à decolagem, não comprova que tal ocorrência foi determinante para o cancelamento do voo e **nem mesmo que a acomodação dos autores em voo do dia seguinte era a única disponível na ocasião - Ausência de provas quanto a qualquer suporte fornecido pela companhia - Dano moral configurado** – (...)”* (TJSP; Apelação Cível 1017480-58.2023.8.26.0554; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024**) (g.n.)

*“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. **Transporte aéreo nacional. Percurso de São Paulo a Recife. Cancelamento do voo** por alegados problemas operacionais. Motivo do cancelamento que não importa em exclusão da responsabilidade civil da transportadora. Consideração de que os autores foram realocados em outro voo que importou em chegada ao destino com 14 horas de atraso. **Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis.** Responsabilidade da empresa aérea pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo. **Consideração de que a empresa aérea não prestou informações claras e assistência material adequada, nem ofereceu alternativas de acomodação que melhor conviessem aos autores.** (...)”* (TJSP; Apelação Cível 1031983-88.2023.8.26.0003; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024**) (g.n.)

Outrossim, cabe ressaltar que as companhias aéreas vêm criando embaraços diante de decisões do E. STJ, **em especial com relação às decisões do REsp Nº**



1.796.716 e do REsp Nº 1.584.465/MG, posto que juntam as decisões informando de forma despropositada que os danos morais não foram comprovados no caso concreto.

Os casos citados trataram de atrasos de apenas 05 (cinco) e 03 (três) horas, respectivamente, basta-se ler os julgados, não trazendo relação com o caso em comento, pede-se vênha para transcrever trechos dos acórdãos:

*“i) o recorrente adquiriu uma passagem aérea para viajar de Juiz de Fora – MG para São Paulo – SP, no dia 01/06/2015; ii) o voo estava previsto para sair às 6h45min do Aeroporto Regional da Zona da Mata – Itamar Franco, com escala a ser feita em Belo Horizonte – MG, e **com chegada prevista no destino final para as 9h40min** no Aeroporto de Congonhas – São Paulo; iii) após a realização do check-in foi informado ao recorrente que o voo estava atrasado; posteriormente, o voo foi cancelado pela companhia aérea; iv) **o recorrente foi alocado e embarcou em outro voo da companhia aérea recorrida, por volta das 11h do mesmo dia, chegando em seu destino final por volta das 14h40min** (e-STJ fls. 1; e 98)”*

*“3.2. Da hipótese dos autos Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se o atraso no voo foi considerável a ponto de incutir no passageiro dano moral, hábil a ser compensado. **Pode-se extrair da sentença que o recorrente voou de Belo Horizonte para Paris, com escala em Lisboa, na data agendada. Ainda, que houve atraso no voo de ida, de cerca de 3 (três) horas**, e que, em decorrência deste atraso, o voo pousou no aeroporto de Orly, ao invés de pousar no aeroporto de Charles De Gaulle (e-STJ fl. 126). Ademais, o TJ/MG deixou expressamente consignado que o recorrente, à época dos fatos de tenra idade – mais especificamente, 7 (sete) anos – estava na companhia de seus pais, e chegou no mesmo dia na cidade de destino, apenas com algumas horas de atraso (e-STJ fl. 182).”*

Ora, os fatos ocorridos no presente caso SEQUER ENQUADRAM-SE NAS SITUAÇÕES APRESENTADAS nos julgados.

Exa., o Judiciário há de impedir tais injustiças, não podendo aplicar as decisões do STJ sem qualquer análise de provas do caso concreto, ainda mais no presente caso, já que a comprovação dos danos morais sofridos pelos Apelantes deu-se a partir dos pontos elencados pela jurisprudência do próprio STJ, que no julgamento do REsp 1.584.465/MG, a I. Ministra Relatora Nancy Andrighi fixou que, para ocorrer a devida comprovação dos danos morais em casos relativos ao transporte aéreo, deve-se levar em consideração:



“(…) (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; (c) a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (…)” (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) (g.n.)

Ademais, no julgamento do AgInt no AREsp 2150150/SP, o I. Ministro Relator João Otávio de Noronha, em seu voto, após mencionar a aplicação dos pontos elencados no REsp 1.584.465/MG, elucidou brilhantemente que:

“No entanto, importa esclarecer que esse não é um rol taxativo, de modo que outros elementos podem e devem ser inseridos na análise, entre eles, e de especial relevância, a conduta das empresas aéreas, por meio dos prepostos, e a medida em que essas ações (ou inações) podem ensejar distúrbio na vida do indivíduo, uma inconveniência de tal ordem que possa caracterizar dano moral.” (AgInt no AREsp 2150150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 08/08/2023) (g.n.)

Outrossim, ainda no julgamento do AgInt no AREsp 2150150/SP, em dado momento da fundamentação de seu voto, o I. Ministro Relator traz à baila a discussão acerca de quais fatores efetivamente comprovam a ocorrência de dano moral ao passageiro nas relações provenientes do transporte aéreo, enfatizando que:

“(…) No entanto, esse debate não tem sido aprofundado no sentido de perquirir se eventual atraso poderia ensejar a "perda do tempo de qualidade" que o consumidor teria para desfrutar por meio de merecido descanso ou do convívio com seus afetos, especialmente quando é escasso o tempo em razão de vínculos profissionais, o que, no caso concreto, pode-se presumir por serem os agravantes médicos de renome e claramente pessoas atarefadas no dia a dia.

Indiscutível que, em tempos de modernidade líquida – na precisa definição de Zygmunt Bauman –, é crescente a convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza, em especial no mundo pós-pandemia, pois o tempo é, cada vez mais, o maior tesouro de que o homem pode dispor e só a justa medida



do tempo dá a justa natureza das coisas, parafraseado o poeta Radian Nassar em Lavoura Arcaica.

É necessário, portanto, avançar nesse debate para reconhecer a mudança do mundo moderno e dos valores que orientam a sociedade no pós-pandemia.

*Nessa lógica, **entendo que não cabe mais o limite estreito da perda de um compromisso profissional, já que o valor do mundo atual está muito mais no tempo de qualidade.***

*Considerando determinadas circunstâncias pessoais, a valoração deve ser diversa, pois **a perda do tempo de descanso e de convívio familiar tem maior valor que eventual perda de um compromisso pessoal ou social. (...)**” (g.n.)*

Ora Exa., denote que **a “perda do tempo de qualidade” destacada pelo I. Ministro Relator é a materialização da teoria do desvio produtivo do consumidor**, que nada mais é do que um prestígio ao precioso tempo do consumidor, **que acaba desperdiçando seu tempo de vida para exercer atividades não produtivas, sem qualquer amparo ou mediante um amparo não satisfatório para a resolução do problema do consumidor criado pelo prestadora/fornecedora de serviço e/ou produto**, o que faz com que os consumidores durante este tempo fiquem desviados das suas atividades, **o que certamente acarreta transtornos aptos a configurar danos que merecem ser indenizados.**

Referida Teoria, sustenta Marcos Dessaune, protege todo o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores, estabelecendo que tal prejuízo constitui dano indenizável, conforme seus ensinamentos:

*“**a missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.** Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. **Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.** Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 'dano moral' indenizáveis. **Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser juridicamente banalizados como 'meros***



ROSENBAUM

Advogados Associados

dissabores ou percalços' na vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais.
(2<http://revistavisaojuridica.uol.com.br/advogados-leisjurisprudencia/71/desvio-produto-oconsumidor-tese-do-advogado-marcosddessaune-255346-1.asp>).

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo já consolidou o entendimento de que o desvio produtivo do consumidor é circunstância apta a ensejar a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais:

*“APELAÇÃO CÍVEL – **Transporte aéreo internacional** – (...). **Desídia da ré que, sem justificativa plausível, não resolveu a pendência e obrigou o apelante a contratar advogado e ajuizar ação. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral caracterizado.*** Descabimento de redução do valor da indenização. Quantia que repara o dano sem causar enriquecimento sem causa da vítima – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003175-81.2022.8.26.0529; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 2ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024) (g.n.)**

*“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - **EXTRAVIDO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA REQUERIDA. 1. CASO CONCRETO** – (...) - **Abalo à autora superou o mero dissabor cotidiano, pois viu-se privada, de forma definitiva, de seus itens de todos os itens carregados para a viagem, incluindo peças e produtos de primeira necessidade - Verdadeira frustração das legítimas expectativas da consumidora em relação transporte contratado, justamente em um período de lazer, descanso e festas (Réveillon), sem contar o desvio produtivo e os diversos percalços aos quais foi submetida em razão da desorganização interna da companhia aérea e falta de providências no sentido de solucionar a questão** – (...)” (TJSP; Apelação Cível 1008003-21.2022.8.26.0562; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 29/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024) (g.n.)***

Não obstante, deve ser destacado que os consumidores programam suas viagens com a ida e retorno em horários previamente agendados e planejados,

pensando em seus compromissos, férias (sejam curtas ou longas) após um longo período de trabalho ou para ter ao menos um dia antes de retornar ao trabalho após as férias para organizar suas roupas e pertences levados para a viagem.

Visando proteger os indivíduos de situações como a presente, o constituinte trouxe na Carta Magna a proteção à intimidade como direito e garantia fundamental, sendo esta consagrada com o direito à indenização pelo dano moral decorrente da violação desta:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral assevera que:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 3. ed. rev. e atual. p.359. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV.)

Seguindo tal entendimento, temos que a situação narrada e comprovada, obviamente causou danos extrapatrimoniais aos Apelantes e sendo a Apelada prestadora de serviços deve ser responsabilizada pelos prejuízos de ordem moral sofrido pelos Apelantes, nos termos do já citado artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos termos do artigo 186, do Código Civil.

Prosseguindo, **deve ser ressaltado que a verdadeira saga vivenciada pelos Apelantes em razão da péssima prestação de serviços da Apelada não se confunde com mero dissabor, ultrapassando muito a esfera do mero aborrecimento,** de maneira que qualquer entendimento diverso deste serviria de fomento para que as empresas do setor de transporte aéreo perpetuem sua péssima prestação de serviços causando danos para todos os seus consumidores sem qualquer óbice.

Ora, o ATRASO DO VOO INICIAL E CONSEQUENTE PERDA DO VOO DE CONEXÃO DOS APELANTES, que foram acomodados em voo com decolagem somente no dia seguinte, com obrigatoriedade de pernoite não programado, culminando na chegada ao destino com **13 HORAS DE ATRASO, mesmo havendo voo**

anterior disponível no qual poderiam ter sido acomodados e que não acarretaria tamanho atraso na chegada, jamais poderá ser considerado mero aborrecimento.

Desse modo, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo os Apelantes a sofrimentos desnecessários. E isso é o quanto basta para configurar o dano moral, pois no ensinamento de CLAYTON REIS, “*dano moral é o mal infringido à intimidade da vítima, que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico*” (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60).

A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “*hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos os complexos de ordem ética, razão pela qual revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial*” (Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).

Nesse interim, **mesmo comprovados os danos morais, vale frisar que devem ser provados os fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz na prolação da sentença, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.**

A indenização por dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.

Não obstante, mesmo que o atraso de voo tivesse ocorrido diante de um evento de força maior ou caso fortuito externo, **é pacífico o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a companhia aérea ainda é obrigada a informar previamente seu consumidor sobre a impossibilidade de execução do voo nos termos originalmente estabelecidos, inclusive, NÃO SENDO CONFIGURADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA COMPANHIA QUANDO DEIXAR DE REALIZAR REFERIDO AVISO PRÉVIO**, conforme pode ser analisado no seguinte julgado:

“(…) – Atraso incontroverso de 6 horas na chegada ao destino – Artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, que estabelece que eventuais alterações nos itinerários contratados devem ser comunicadas com 72 horas de antecedência, o que não ocorreu no caso. Responsabilidade – Companhia aérea que afirmou que cumpriu com o dever de comunicação – Não apresentação, contudo, de qualquer documento apto a comprovar as alegações – Narrativa dos autores que deve prevalecer, considerando, ainda, que apresentaram o e-mail enviado



ROSENBAUM

Advogados Associados

pela ré comunicando, somente um dia antes, o atraso do voo de volta – Responsabilidade civil da fornecedora configurada. Danos morais – Prejuízo extrapatrimonial evidenciado, especialmente considerando o atraso na chegada ao destino, com dois voos remarcados – (...).” (TJSP; Apelação Cível 1024523-50.2023.8.26.0100; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 05/06/2024**) (g.n)

Ademais, **na inicial, os Apelantes informaram pesquisa de voo em que poderia ter sido reacomodados para que chegassem com antecedência ao seu destino (fls. 76/79) e assim não teriam que passar pela humilhação a que foram submetidos e nem sofrer tantos danos.**

Se a Apelada tivesse um mínimo de boa-fé e respeito aos direitos dos Apelantes, teria realizado sua acomodação em tal voo, conforme preconiza o artigo 28, inciso I, da Resolução 400 da ANAC e artigo 741, do Código Civil, o que faria com que os Apelantes chegassem com antecedência.

Entretanto, não só a Apelada não realizou a acomodação, como sequer impugnou tal alegação em sua defesa, restando assim tal alegação reputada como verdadeira na forma do supracitado artigo 341, *caput*, do Código de processo Civil, aliás representando pela Apelada a total afronta ao artigo 28, da Resolução 400 da ANAC, já que os Apelantes poderiam ter sido reacomodados em voo anterior.

O E. Tribunal de Justiça entende que a omissão da companhia aérea em reacomodar seu passageiro no primeiro voo disponível, que não acarretaria demasiados transtornos e atraso ao seu consumidor, gera por si só danos morais indenizáveis, vejamos:

*“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). **Atraso do voo inicial**, o que gerou a perda do voo de conexão. Hipótese em que o passageiro foi realocado para outro voo que partiu no dia seguinte. Consideração de que o autor chegou ao destino final com 24 horas de atraso. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da empresa aérea pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo. **Danos morais indenizáveis caracterizados.** (...) **considerado para tanto que a empresa aérea não ofereceu alternativas razoáveis de reacomodação e que melhor conviessem ao autor.** (...)”* (TJSP; Apelação Cível 1004428-62.2024.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 09/09/2024**) (g.n.)

Portanto, temos que os danos morais ocasionados pela Apelada foram devidamente comprovados nos autos, devendo a sentença ser reformada para que haja a condenação da Apelada ao pagamento das indenizações pleiteadas pelos Apelantes.

c) DA FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS.

Comprovado que o atraso de voo e a perda do voo de conexão geraram danos extrapatrimoniais aos Apelantes, o valor das indenizações por danos morais deve ser fixado em patamar que contemple uma indenização justa pelos sofrimentos que os Apelantes foram submetidos e um valor que tenha caráter pedagógico à Apelada, pela “quebra de contrato” e consequentemente pela má prestação de serviço, de forma a evitar que venha a incidir novamente na conduta.

Portanto, independentemente do entendimento sobre a presunção dos danos morais, temos que o presente caso deve ser julgado procedente em razão da vasta comprovação acerca da ocorrência dos danos à esfera moral, motivo pelo qual a Apelada deverá ser condenada ao pagamento de indenizações por danos morais aos Apelantes.

Dessa maneira, o dano moral, como definido pela doutrina, tem um duplo caráter: i) compensatório – a fim de compensar a dor, sofrimento, o dano suportado pela vítima; e ii) pedagógico – com a finalidade de punir o causador do dano educando-o para que haja de maneira diversa em casos futuros.

O caráter pedagógico dos danos morais já fora muito bem esmiuçado pelo Professor Caio Mário da Silva Pereira, conforme se constata no livro *Responsabilidade Civil*, Forense, 6ª ed., 1995, Rio de Janeiro, p. 65:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório."

Também Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, Saraiva, 11ª ed. 1º V, pg. 292) enfatiza a sanção civil encarnada na reparabilidade do ato ilícito, ao lado da função compensatória:

"...quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude de dano moral que recai sobre a honra, no profissional e família, não pede um preço para sua dor, mas apenas que se lhe outorgue um meio de atenuar, em parte, as consequências do prejuízo. Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha a função de equivalência, como no dano material, porém, concomitantemente, a função satisfatória e a de pena..."

Outrossim, a reincidência da conduta geradora do dano é um dos critérios mais relevantes na fixação do montante indenizatório.

Temos que referido critério é objetivo, pois diante de simples pesquisa jurisprudencial deste E. Tribunal verifica-se o número de vezes em que aquele tipo de evento danoso ocorreu em circunstâncias semelhantes com outras vítimas, tendo como responsável o mesmo agente.

No entendimento de Rizzatto Nunes:

“Ora, na fixação da indenização deve-se levar em conta essas repetições para que se encontre um valor capaz de pôr freio nos eventos danosos. Caso contrário, quando se tratar de empresas de porte que oferecem seus produtos e serviços a milhões de consumidores, tais indenizações acabam inexoravelmente incorporadas ao custo e, conseqüentemente, remetidas ao preço.” (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 316.).

A persistência do agente lesante em não tomar as providências necessárias para evitar a ocorrência de danos demonstra que o resultado é previsível, todavia, nada é feito para evitá-lo.

Em uma analogia com o direito penal, trata-se da hipótese de dolo eventual, no que o agente assume as consequências do seu ato ou omissão, ciente de que o dano pode ocorrer e prejudicar outrem.

O dever moral expresso pelo princípio *neminem laedere* é simplesmente ignorado, pois, mesmo sendo eventualmente processado e condenado, o agente lesante considera que prejuízo da condenação não é relevante para que mude de orientação, como de fato ocorre no presente caso.

In casu, há o dolo direto em causar o dano, pois a Apelada tem plena consciência da repercussão de sua conduta.

Segundo Damásio de Jesus:

“Se o sujeito mentaliza o evento e pensa ‘para mim é indiferente que ocorra, tanto faz, dane-se a vítima, pouco me importa que morra’, não é necessário socorrer-se da forma eventual. Se essa atitude subjetiva passa pela mente do sujeito durante a realização da conduta, trata-se de dolo direto, uma vez que a previsão e o acréscido consentimento concreto, claro e atual, não se tratando de simples indiferença ao bem jurídico, equivalem ao querer direto.(grifo nosso) (JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. V. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 291-292.

Em hipóteses semelhantes à do exemplo acima, a reprovabilidade da conduta é maior, e esse fato implica na necessidade de fixar um valor indenizatório suficiente para cumprir com a função do dano extrapatrimonial.

Somente uma condenação pecuniária expressiva servirá de punição e diminuirá o ânimo do agente lesante em causar dano.

Ora, é o prejuízo financeiro em decorrência da condenação judicial que transformará a prática reiterada da empresa lesante em procedimentos que respeitam os direitos da personalidade dos consumidores.

Não obstante, **em casos de atraso/cancelamento de voo com período inferior ao sofrido pelo Apelante, a jurisprudência deste E. Tribunal tem fixado indenizações entre os valores de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme julgados sobre o tema:**

*“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. **TRANSPORTE AÉREO NACIONAL**. (...). Passageiros que, em razão da reacomodação em outro voo, chegaram ao destino com **atraso de 09 (horas) horas do previsto**. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. **Dano moral caracterizado** diante das peculiaridades do caso concreto. **Quantum indenizatório fixado em R\$10.000,00 para cada autor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade**. Sentença reformada para julgar a ação procedente. **RECURSO PROVIDO.**”* (TJSP; Apelação Cível 1009429-62.2023.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 13/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024**) (g.n)

*“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo de pessoas. Voo internacional originalmente contratado cancelado. Voo remarcado e novo cancelamento. **Chegada ao destino com 12 horas de atraso. Falha na prestação do serviço**. Circunstância que desborda do simples inadimplemento contratual ou mero dissabor. **Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R\$10.000,00**. Arbitramento que se coaduna com os **princípios da razoabilidade e proporcionalidade** e à gravidade do ato. Sentença reformada. Recurso provido.”* (TJSP; Apelação Cível 1110887-25.2023.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 05/06/2024; Data de Registro: 06/06/2024**) (g.n.)



ROSENBAUM

Advogados Associados

“APELAÇÃO - Ação indenizatória - Transporte aéreo nacional – Atraso e perda de conexão – **Pedidos acolhidos para condenar a ré ao ressarcimento do dano moral arbitrado em R\$12.000,00** – Pleito de reforma – Impossibilidade – Problemas operacionais causadores do atraso e consequente perda do voo de conexão – Conduta, nexo de causalidade e dano comprovado – **Falha na prestação do serviço – Dever de indenizar – Dano moral – (...) - Dano moral configurado, consideradas as circunstâncias apontadas - Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta - Impossibilidade de redução do valor arbitrado – **Sentença mantida** - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1022436-23.2023.8.26.0068; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; **Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024**) (g.n.)**

Portanto, a sentença deve ser reformada para que haja a condenação da Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, perfazendo o valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Apelante, totalizando R\$ 28.000,00 (vinte mil reais), haja vista que tal valor mostra-se adequado para reparar os danos morais sofridos e com caráter pedagógico, ainda mais levando-se em conta a reiterada atitude da Apelada na prática de atraso de voo e a consequente perda do voo de conexão em detrimento dos consumidores, da qual o Poder Judiciário não pode coadunar.

d) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À CONDENACÃO DOS APELANTES AO PAGAMENTO DE TODAS AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Não obstante o juiz *a quo* ter entendido em julgar totalmente improcedente a presente ação, condenando os Apelantes ao pagamento de todas as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, verifica-se que tal entendimento não merece prevalecer.

Ora, em que pese os argumentos da sentença, não há dúvida de que esta deverá ser reformada, posto que diante de todos os argumentos lançados na exordial e no presente recurso, resta clara a responsabilidade da Apelada que ocasionou danos de ordem moral aos Apelantes, decorrente do atraso de voo.

Assim, a presente ação fora ajuizada no regular exercício do direito dos Apelantes, isso porque a responsabilidade é toda da Apelada pelos percalços por ela causados, conforme verificado.

Nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o exercício regular de um direito reconhecido não constitui ato ilícito, *in verbis*, valendo ressaltar que fora apenas a própria Apelada quem deu causa a interposição da presente ação:

*“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido;”*

Se alguém não foi diligente quanto aos fatos narrados, é inegável que somente poderia ser a Apelada, que deveria desde logo se responsabilizar pelo ocorrido, o que não aconteceu.

Assim, apenas a Apelada deu causa à propositura da presente ação, posto que não observou as disposições legais que regem a matéria, assumindo o risco de ser processada pela falta de cumprimento de suas responsabilidades como empresa aérea.

Destarte, verificando-se que os Apelantes não cometeram nenhum ato ilícito e não agiram em desacordo com o ordenamento jurídico, apenas exercendo seu direito regularmente, não há que se falar na sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

Nessa esteira, a lição da melhor doutrina:

“Exercício regular de um direito – o nome já diz – é o direito exercido regularmente, normalmente, razoavelmente, de acordo com seu fim econômico, social, a boa-fé e os bons costumes. Quem exerce seu direito subjetivo nesses limites age lícitamente, e o lícito exclui o ilícito” (Sergio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição – página 42).

Assim, tanto pelo fato de os Apelantes terem agido em exercício regular do direito, quanto pelo fato de não ter sido os responsáveis pelo atraso de voo, que apenas ocorreu por ato imputável à Apelada, é inegável que não poderia haver qualquer condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

Desta forma, mesmo que mantida a sentença, o que admite-se apenas *ad argumentandum*, faz-se necessária sua reforma, a fim de que seja determinado o afastamento da condenação dos Apelantes nas custas de sucumbência.

Outrossim, caso seja mantida a condenação em honorários advocatícios, o que admite-se apenas *ad argumentandum*, faz-se necessária a reforma da sentença, a fim de que seja minorado o valor fixado, tendo em vista que o único trabalho do advogado da Apelada (com a *devida vênia* e em que pese o respeito por este) foi a elaboração

de defesa, consistindo em atuação mínima através de um modelo das peças processuais que possui.

Frise-se que conforme determina o artigo 85, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios pode-se fazê-lo de forma equitativa levando em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo neste particular ser considerado não haver honorários sucumbenciais ou *ad argumentandum tantum* que seja minorado nos termos acima.

IV – CONCLUSÃO.

Diante de todo exposto, requer seja a presente Apelação recebida, conhecida e provida para o fim de reformar a decisão de primeira instância, julgando-se **TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com a: i) condenação da Apelada ao pagamento de indenizações por danos morais no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Apelante, totalizando R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em vista das peculiaridades do caso (ATRASSO DO VOO INICIAL E CONSEQUENTE PERDA DO VOO DE CONEXÃO DOS APELANTES**, que foram acomodados em voo com decolagem somente no dia seguinte, com obrigatoriedade de pernoite não programado, culminando na chegada ao destino com **13 HORAS DE ATRASO, mesmo havendo voo anterior disponível no qual poderiam ter sido acomodados e que não acarretaria tamanho atraso na chegada); ii) e inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da Apelada ao pagamento de todas as custas processuais e honorários advocatícios.**

Outrossim, mesmo que a condenação ao pagamento das indenizações por danos morais seja fixada em valor inferior ao pleiteado, *ad argumentandum tantum*, requer seja o ônus de sucumbência carreado exclusivamente à Apelada, em atenção à Súmula 326, do C. STJ e artigo 86, p.u., do Código de Processo Civil, ou ainda somente sobre os danos materiais denegados.

Por fim, mesmo que a sentença seja mantida em sua integralidade, o que *ad argumentandum tantum*, requer sejam os honorários da Apelada fixados por equidade evitando-se enriquecimento ilícito.

Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, data na margem.

Léo Rosenbaum
OAB/SP nº. 176.029

Nathan Guinsburg Cidade
OAB/SP nº. 320.719